

JP.

TU DICTAMEN · AUTOEVALUADOR DE ACCESIBILIDAD

Dictamen C

Te aplica la Ley 11/2023 por productos

Fabricante, importador o distribuidor

Elaborado por: Javier Piedra — jpiedra.com

Fecha: Septiembre de 2026

Este dictamen se ha generado a partir de tus respuestas en jpiedra.com/te-aplica-ley-11-2023. Es una evaluación orientativa, no asesoramiento jurídico: para decisiones con consecuencias legales, contrasta tu caso concreto.

Tu situación, sin rodeos

Fabricas, importas o distribuyes productos cubiertos por la Ley 11/2023: equipos con los que el usuario interactúa, máquinas de autoservicio, lectores de libro electrónico o terminales de pago. Para los productos que salen al mercado desde el **28 de junio de 2025**, los requisitos de accesibilidad del Título I ya aplican.

Aquí no hay exención por tamaño: la exención de microempresas de la ley es solo para servicios. En productos, obliga a todos los operadores de la cadena. Lo que cambia según tu papel es *qué* te toca hacer.

Qué te toca según tu papel en la cadena

Si eres fabricante (o vendes con tu marca): eres quien responde de que el producto cumpla los requisitos de accesibilidad de la ley. Eso incluye la evaluación de conformidad, la documentación técnica que la respalda y el marcado CE del producto antes de comercializarlo. La documentación no es un trámite de un día: describe el producto y cómo cumple cada requisito aplicable.

Si eres importador: solo puedes introducir en el mercado de la UE productos que ya cumplen. Antes de importar, verificas que el fabricante ha hecho su parte — evaluación, documentación, marcado — y añades tu identificación al producto. Si el producto no cumple y lo importas igual, el problema pasa a ser tuyo.

Si eres distribuidor: tu obligación es de diligencia. Antes de poner el producto en tu estantería — física u online — compruebas que lleva el marcado y la documentación que debe llevar. No redactas documentación técnica, pero tampoco puedes vender lo que manifiestamente no cumple.

El detalle que casi todos pasan por alto

Si tus productos **se compran en tu web**, esa web es un servicio de **comercio electrónico** — y el comercio electrónico es un servicio cubierto por la misma ley. Es decir: tienes dos frentes, el producto y la web donde se vende. El segundo es el que se inspecciona con abrir un navegador, y el que tus clientes sufren cada día.

Lo que te juegas

La Ley 11/2023 (art. 30) remite al régimen sancionador del RDL 1/2013:

Infracción	Cuantía
Leve	301 € – 30.000 €
Grave	30.001 € – 90.000 €
Muy grave	90.001 € – 1.000.000 €

Incumplir las exigencias de accesibilidad está tipificado como infracción **grave** (art. 81.3.b RDL 1/2013), con accesoria de hasta un año fuera de subvenciones públicas. A eso súmale el riesgo específico de producto: un producto que no puede comercializarse es inventario parado.

Y la cuenta silenciosa de la web: solo el 8 % de los compradores con necesidades de acceso avisa cuando algo falla — el resto se va sin decir nada (Click-Away Pound, Reino Unido, 2019). En España no hay estudio equivalente, pero tu checkout no lo sabe.

Tus primeros 30 días

Semana	Qué hacer
1	Haz inventario: qué productos cubiertos comercializas y cuál es tu papel exacto con cada uno (puede variar por línea de producto).
2	Reúne la documentación que ya tienes: declaraciones de conformidad de tus proveedores, marcados, fichas técnicas. Localiza los huecos.
3	Prueba tu propia web con teclado: catálogo, ficha de producto, checkout. Si vendes online, ese frente es tuyo al 100 %, seas fabricante o distribuidor.
4	Encarga la auditoría de la parte web y ordena el frente documental del producto con lo que hayas encontrado en la semana 2.

El día que la autoridad pida la carpeta

Imagina el escenario, porque es el que trae la Ley 11/2023 para productos.

Un contenedor con terminales de pago llega al almacén. Los vendes bien, tienes pedidos. Meses después, la autoridad de vigilancia del mercado (arts. 21 y 22 de la Ley 11/2023) te pide la documentación técnica y la declaración UE de conformidad en materia de accesibilidad. Si eres importador, le escribes al fabricante, que está fuera de la UE y responde en tres semanas con un PDF genérico. Si eres distribuidor, descubres que los productos llegaron sin el marcado que debían llevar y que nadie lo comprobó.

Mientras tanto, esa línea de producto no se puede comercializar. Inventario parado, con su coste financiero, mientras se resuelve. Y si vendiste con tu marca, el art. 11 te ha convertido en fabricante sin que firmaras nada.

Eso es el frente del producto, y en gran parte no depende de ti: depende de tu cadena.

Hay un segundo frente que sí depende de ti, y es el que se inspecciona con abrir un navegador: la web donde vendes esos productos. Esa web es un servicio de comercio electrónico, y para la ley cuenta igual que el producto. Un catálogo que no se puede recorrer con teclado, una ficha con los selectores de modelo

sin nombre, un checkout que no anuncia los errores. Cualquier queja de un consumidor entra por ahí, y ahí no hay fabricante al que escribir: eres tú.

La versión buena de esta historia es aburrida, que es como deben ser estas historias. La carpeta del producto existe porque se pidió a tiempo. La web está auditada y corregida. Cuando llega la solicitud, se responde en una semana con documentos fechados, y el inventario no se para.

Esto es lo que hago:

Lo mío es la parte digital: audito tu web contra WCAG 2.1 AA / UNE-EN 301 549 sobre muestra representativa, con plan de remediación priorizado y el documento de cumplimiento del art. 13.2 redactado. La parte de conformidad del producto físico te la oriento en la llamada de entrega — qué documentación falta y quién debe emitirla — para que no compres humo por ese lado.

Auditoría de tu web — precio cerrado antes de empezar

2.200 € si en tu web se compra (el proceso de compra se audita entero, de principio a fin) · **1.200 €** si es web de catálogo y contacto · varios procesos o área privada: presupuesto cerrado en 24 h. Garantía de 60 días sobre el alcance auditado.

Responde a este correo con tu URL y te digo tramo y fecha. Yo audito, yo respondo.

P. D. Si vendes con tu marca algo que fabrica otro, para esta ley eres el fabricante (art. 11). Conviene saberlo antes de que lo diga un requerimiento.